附件 1：

佛山市三水海福德金属制品有限公司“2·11”一般高处坠落事故调查报告

三水区“2·11”事故调查组

2025 年 3 月

目　录

一、基本概况.....1
（一）事故发生单位情况.....1
（二）涉事叉车情况.....2
（三）事故发生地点.....2
二、事故发生经过和善后处理情况.....2
(一) 事故发生经过.....2
(二) 事故救援情况.....3
（三）应急处置情况.....3
（四）善后处理情况.....3
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....4
四、事故调查情况.....4
（一）事故现场勘查情况.....4
（二）对事故企业的调查情况.....5
（三）对有关监管单位的调查情况.....7
五、事故发生的原因及性质.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）事故性质.....11
六、事故责任认定及处理建议.....11
（一）事故责任认定.....11
（二）处理建议.....12
七、事故防范及整改措施.....14
（一）深刻吸取事故教训，加强对辖区企业的监管.....14
（二）纳入重点监管，做好“三个必须”工作.....15

2025年2月11日上午10时许,佛山市三水海福德金属制品有限公司厂长罗**在厂区内废铝打包处旁公共卫生间房顶维修电线现场，不慎从高处跌落受伤，经送医治疗无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区公安分局、区市场监管局、区人力资源社保局、区总工会、乐平镇政府等单位相关人员,组成佛山市三水海福德金属制品有限公司“2·11”事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故发生单位情况

佛山市三水海福德金属制品有限公司，统一社会信用代码91440607***，注册资本：叁拾万元人民币；有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2009年4月17日；法定代表人：周**；住所：佛山市三水中心科技工业区***；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理。现有员工约100人，公司主要从事铝加工，经营铝型材，主要工艺：将铝棒加热挤压成型、喷涂、包装等。

（二）涉事叉车情况

涉事叉车在佛山市三水海福德金属制品有限公司内使用。设备品种：叉车，设备名称：平衡重式叉车，制造单位：龙工（江西）机械有限公司，制造日期：2023 年 12 月 5 日，产品型号：CPC，设备代码：511010***，产品编号：0D8**，车架编号：JPB***，发动机编号：23**，额定起重量 3800kg，三级门架，空载最大起升高度：5000mm，（全）自由起升高度：1545mm。现场货叉装有可拆卸的属具铲斗，叉车购买日期：2024 年 11 月 21 日。

（三）事故发生地点

事故发生地点位于乐平镇***佛山市三水海福德金属制品有限公司厂区内西北角废铝打包处旁公共卫生间东侧。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一) 事故发生经过

2025 年 2 月 11 日上午 9 时许，佛山市三水海福德金属制品有限公司机修主管陈**带领机修员工开展复工复产前的线路检修工作。期间，机修主管陈**和机修工滕**到电房检查线路，发现位于公司西北角废铝打包处旁边的公共卫生间房顶线槽有一段线路损坏，陈**遂从卫生间西侧使用木梯爬上房顶检修线路，将破损需要更换的电线剪断，滕**来到卫生间东侧协助，随后机修工陈*#也来到现场。上午约 9 时 50 分，陈*#将叉车（货叉安装铲斗）开至卫生间东侧男厕门口，停在沿房顶敷设的电线线槽下方，将铲斗升高至线槽处。陈*#和滕**爬上铲斗，站在斗内拖拽需要更换的电线。后在

维修过程中，陈*#通过线槽上到卫生间房顶协助陈**拉开电线，然后陈*#留在卫生间房顶继续工作，陈**就继续沿着线路检修，从房顶通过线槽下到叉车铲斗里。后陈**发现一处电线破损比较严重，使用手机拍照于 9 时 57 分发送到公司管理群。大约过了 5 至 6 分钟，陈**和滕**在铲斗上回头看到厂长罗**从远处走过来，告知罗**电线破损严重需要更换，后二人在斗上继续检修电线。罗**来到男厕所门口从叉车旁边往上攀爬，随后陈**和滕**感到铲斗有一下明显晃动，罗**从高处坠落，伴随“砰”的一声响，二人看到罗**摔倒在叉车与男厕所门口之间，侧躺在地，身体蜷缩。

(二) 事故救援情况

事故发生后，现场员工立即打电话通知公司管理人员，公司管理人员立即拨打了 120，约 15 分钟后，120 医护人员赶到现场进行了急救，并将罗**送往三水区人民医院救治，最终因严重多发伤经抢救无效于 2 月 11 日 12 时 18 分宣布死亡。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门开展事故调查和善后处理等工作。乐平镇应急管理办公室执法人员接报后对事故现场进行了检查，责令公司暂时停产停业，立即排除安全隐患，并配合开展事故调查。

（四）善后处理情况

经协商，佛山市三水海福德金属制品有限公司与死者家

属签订了《协议书》，除死者向社保基金申请获得工亡待遇之外，由海福德公司支付死者家属一次性生活补助金人民币**万元，并确认海福德公司在签订协议前已经承担了死者的医疗救治费、亲属合理的交通费和住宿费。死者遗体已于2025年2月15日火化，本次事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水海福德金属制品有限公司“2·11”高处坠落事故造成1人死亡，死者信息如下:

死者罗**，男，汉族，江西赣州人，1978年9月14日出生，身份证号码：3621***，住址：江西省赣州市***，生前任职海福德公司厂长。死亡原因：严重多发伤。

（二）本次事故造成的直接经济损失，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)等标准统计为220万元，包含医疗费用、丧葬费用及善后赔偿费用等。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故发生地点位于佛山市三水海福德金属制品有限公司厂区西北角废铝打包处旁的公共卫生间东侧男厕所门口，卫生间北侧与厂区北院墙共墙，公司电线从公共卫生间西边的电房引出通过铝制线槽沿着卫生间房顶，顺着北院墙进行敷设，并从东侧男厕所门口上方延伸出去，线槽宽约40厘米，厚约15厘米，距离地面约2.8米高。事发时，叉车货叉安装铲斗，铲斗底部升高至约2米，铲斗下方有两摞堆叠的木质托盘，其中一摞靠北院墙堆放，另一摞紧挨在外侧，

高约 1.7 米，距离男厕所门口约 1.5 米。陈**、滕**二人站在斗内检修电线。事发时罗**坠落地面处靠近男厕门口，侧躺在地，身体蜷缩，头部朝向线槽下方，脚朝向旁边的冷却塔，侧身面向托盘。事发时，四人均未佩戴安全帽或采取其他防坠安全防护措施。



图示：事故现场总体情况（因救援需要挪动叉车，上图为事后还原）

（二）对事故企业的调查情况

事故调查组成立后，依法对海福德公司等相关主体开展事故调查，经查阅档案资料、监控视频和对相关人员进行调查询问，并综合现场勘查情况，调查情况如下:

1.海福德公司现有员工约 100 人，制定有安全生产责任制、安全生产规章制度，建立了安全生产管理组织架构，签订了安全生产责任书，制定了安全生产教育制度和年度教育培训计划，组织员工进行了安全教育培训，制定了安全生产事故隐患排查与治理制度，进行了安全隐患排查。针对叉车的使用，公司制定了特种设备管理制度、叉车安全操作规程。

2.涉事叉车：场（厂）内专用机动车辆的产权单位和使用单位均为佛山市三水海福德金属制品有限公司，于 2024

年11月21日向衢州市远成工程机械有限公司购买了该台叉车，主要用于搬运废铝，公司购买该台场（厂）内专用机动车辆后一直未办理定期检验和使用登记手续。事发当日驾驶该台叉车的工作人员为机修工陈*#，陈*#未取得叉车作业人员资格证。

3.经调查海福德公司存在如下问题：**一是**未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，事发时三名维修作业员工以及罗**均违反叉车安全操作规程，站上或攀爬升高的叉车铲斗。**二是**未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，经询问现场作业人员，在平时工作过程中，为方便作业偶尔也会出现违反安全操作规程站上叉车车斗的违章操作，公司未能及时发现并采取切实措施整治。**三是**公司违规使用未经检验和未办理使用登记的叉车进行作业，叉车安全状况不能保证达到《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）要求，存在使用未取得相应资格的人员操作叉车的情况，虽有组织开展叉车安全培训，但培训效果不到位，操作人员不清楚安全操作规程的具体要求，且公司现有三台叉车，只有一名员工持有叉车驾驶证，持证数量明显不符合公司工作基本要求。四**是**公司应急预案演练方案、内容单一重复，经查询公司近年来实施的应急演练，基本是以消防灭火、应急疏散为主，完成任务式地演练，未针对公司实际隐患风险，如有限空间、机械伤害、高处坠落、触电等科学规划演练内容。

（三）对有关监管单位的调查情况

乐平镇政府：2020年以来，乐平镇高度重视工贸企业安全生产管理工作，乐平镇政府对佛山市三水海福德金属制品有限公司的安全生产工作开展了多次监督检查,督促企业履行安全生产主体责任。事故防范检查履职情况：一是依法依规开展安全生产执法检查。2020年以来乐平镇应急管理办根据监督检查计划对佛山市三水海福德金属制品有限公司开展了6次安全生产执法检查，共发现安全隐患问题5条，执法检查过程中，执法人员检查了企业的作业现场和安全生产标准化台账，指出企业现场的安全隐患和安全生产台账存在的问题，并针对发现的问题开具了《责令限期整改指令书》、《整改复查意见书》等文书，完成闭环管理，并要求企业必须切实紧盯关键部位，严防安全事故发生。二是组织开展复工复产专项会议。2024年3月1日、2025年2月14日乐平镇组织安全生产节后复工复产会议，佛山市三水海福德金属制品有限公司按要求派相关负责人参加会议。会议要求企业严格落实复工复产“六个一”措施，并邀请安全生产管理的专家以PPT、视频等形式深入对企业进行安全生产教育培训，要求企业抓好复工复产培训教育。三是开展宣传警示教育。乐平镇应急管理办积极加强同企业的沟通，组建政府企业沟通群，及时转发各类警示宣传信息及有关安全生产的通知。2020年以来，乐平镇应急办执法人员转发企业复工复产要求、一线三排隐患排查、警示教育链接、安全生产通知等100余则，要求企业时刻绷紧安全生产这根弦，狠抓各项安全防

范措施的落实，牢牢守住安全生产“生命线”。**四是**强化特种设备操作检查管理。2020年以来乐平镇市监所对佛山市三水海福德金属制品有限公司开展特种设备检查4次，其中检查出有关起重机和压力管道安全隐患各1处，后续使用单位已拆除所有载荷3T以上的起重机，压力管道也已按责令改正要求通过定期检验并办理使用登记证，2处隐患整改均已闭环，4次检查中未发现该公司有违法使用叉车行为。

区市场监管局：截至目前为止，三水区共有在用场（厂）内专用机动车辆5195台，场（厂）内专用机动车辆使用单位共1791家。（一）紧盯目标强举措，全贯通推动责任落实。一是强化统筹部署。局党组将特种设备安全监管作为全局重点工作任务来抓，通过每周一次党组班子会议及时总结情况、分析问题、研判风险，进一步压实工作责任，提升监管实效。二是组织开展联合检查。2024年，该局共组织及参加联合检查共2次。（二）紧盯源头强监管，全领域强化风险管控。以公众密集场所、风险系数高的特种设备使用单位为重点监管对象，结合各专项整治工作，制定日常监督检查计划，认真指导各镇街落实风险分级管理，纵深推动工作落地见效。自2024年以来，制定日常监督检查计划共417家，其中，2024年共194家，已全部检查完毕，完成率100%，2025年共223家，目前正按计划开展中。（三）突出重点专项，查摆隐患筑牢安全防线。组织区镇两级市监部门纵深推进场（厂）内专用机动车辆专项整治，压紧压实使用单位安全监管责任，该局每年均结合年初制定的日常监督检查计划

及各专项工作内容，对“三区”内场（厂）内专用机动车辆使用单位加大监管力度，自 2024 年以来，区镇两级市场监管部门共检查“三区”内场（厂）内专用机动车辆使用单位 579 家次，抽查“三区”内场（厂）内专用机动车辆 1053 台套，排查“三区”内场（厂）内专用机动车辆安全隐患 374 处，发出安全监察指令书 146 份。（四）开展安全知识培训，营造共治氛围。该局每年春节后均开展节后复产特种设备安全培训班，对辖区特种设备使用单位安全总监等相关负责人员开展安全培训。据统计，自 2024 年以来，区镇两级市场监管部门共开展特种设备安全节后复工复产培训 12 场，共计培训辖区“三区”内场（厂）内专用机动车辆等特种设备使用单位安全总监 1645 人次。据查询，2023 年 7 月，乐平市场监管所对海福德公司进行了检查，根据检查记录，该次检查并未发现该公司有叉车使用。涉事叉车于 2024 年 11 月 21 日由海福德公司向衢州市远成工程机械有限公司购进，一直用于搬运废铝和铝制品。购入后直至本次事故发生，未办理该台叉车的定期检验和使用登记手续，故在佛山市特种设备登记系统处于无叉车登记状态。事故发生后，除涉事叉车外，该局在海福德公司厂房内还发现有两台叉车，因为未能提供相关手续，该局对该两台叉车采取了查封措施。根据租赁合同，该两台叉车是谢**出租给该公司，租赁期限是 2024 年 12 月至 2025 年 12 月。根据《特种设备安全监督检查办法》第九条的规定，海福德公司不属于重点检查名录，未列入近年三水区特种设备常规监督检查计划，因此事故发生前

区市场监管局未对该单位进行安全检查。

区应急管理局：依照三定方案工作职责，持续指导、监督冶金等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准，开展冶金等行业安全生产监管工作，印发《三水区工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，明确治本攻坚年度目标，建立信息汇总、动态研判、量化通报、督导检查等机制，推动工作开展。围绕安全生产治理模式向事前预防转型，进一步夯实工贸行业安全生产基础工作，推动企业主要负责人履行安全生产第一责任人责任，严格落实企业主体责任，努力从根本上消除事故隐患。2024年至今全区排查重大隐患379个，完成整改377个，企业安装安全风险监测预警系统18家，安全升级改造、淘汰落后产能及设备工艺953项，创建安全生产标准化管理体系企业960家，实施行政处罚251次，聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传114925人次。针对2025年春节假期节后复工复产关键时段，印发《三水区工贸行业企业节后复工复产安全提醒函》，摸清工贸高风险企业节后复工时间及放假期间开展高风险作业情况底数，严把企业复工复产关。督促各工贸企业落实好安全生产主体责任，严格落实复工复产“六个一”要求，加强对新招、调岗职工、高危岗位和特种作业人员岗前培训和复工复产“安全第一课”教育培训，强化现场安全管理，落实有限空间、动火等特种作业审批制度，紧盯“三违”，做到发现问题隐患及时整改闭环，确保生产安全。海福德公司不属于工贸重点风险领域企业，故未纳入2024、

2025 年年度执法监督检查计划。

五、事故发生的原因及性质

事故调查组经调查询问、现场勘察，结合视频监控，认定此次事故的原因及事故性质如下:

（一）直接原因

罗**个人安全生产意识淡薄，在自身未佩戴安全帽、系挂安全带或采取其他防护措施条件下，违反“禁止用货叉举升人员从事高处作业”的安全操作规程，攀爬升高至 2 米的叉车车斗，不慎从高处坠落身亡。

（二）间接原因

海福德公司未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；未督促作业人员佩戴劳动防护用品、落实安全防护措施；未采取技术、管理措施及时发现并消除叉车举升作业人员的事故隐患。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水海福德金属制品有限公司“2·11”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.罗**违反安全操作规程攀爬叉车，同时未佩戴安全帽、系挂安全带，或采取其他安全防护措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，对事故的发生负

3.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

有直接责任。

2.海福德公司安全生产管理制度落实不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条[2]的规定，对事故的发生负有责任。

3.海福德公司总经理、安全生产主要负责人梁**，未督促落实本单位安全操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除叉车无牌、驾驶人员无证等生产安全事故隐患，履行生产经营单位主要负责人职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[3]的规定，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.罗**作为事故直接责任人，因其在事故中死亡，免于追究责任。

2.海福德公司作为事故责任单位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
第四十五条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

第一项[4]的规定，对该公司作出行政处理。

3.海福德公司总经理梁**作为责任人，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，对其作出行政处理。

4.海福德公司使用未经检验、未办理使用登记的叉车，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款、第三十三条[6]的规定，建议由区市场监督管理局依据该法第八十三条、第八十四条[7]的规定，对其作出行政处理。

5.海福德公司使用未取得相应资格的人员操作叉车，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[8]的规定，建议由区市场监督管理局依据该法第八十六条[9]的规定，对其

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款规定：特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。

第三十三条规定：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

[7] 《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十三条规定：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；（二）未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的；（三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的；（四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的；（五）未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的；（六）未制定特种设备事故应急专项预案的。

第八十四条规定：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；（二）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（三）特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。

[8] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

[9]《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十六条规定：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：（一）未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的；（二）使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；（三）未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。

作出行政处理。

6.谢**出租未经检验的特种设备，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十八条[10]的规定，建议由区市场监督管理局依据该法第八十二条第一款[11]的规定，对其作出行政处理。

七、事故防范及整改措施

此次事故暴露出企业安全生产主体责任未有效落实，属地政府、行业主管部门及辖区内各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强对辖区企业的监管

针对事故企业存在隐患排查治理不到位、员工违反操作规程等问题，乐平镇政府要及时约谈海福德公司，督促企业加强安全生产管理，落实好隐患排查治理，严防类似事故再次发生。同时要落实属地监管责任，组织开展辖区企业安全生产领域的风险研判，特别是要精准分析叉车等特种设备领域存在的风险隐患，督促辖区企业落实叉车作业等高风险作业的现场安全管理，确保安全操作规程的遵守，加强执法检查，有效遏制此类事故的发生。区市场监督管理局要督促事故企业完成叉车相关隐患整改，深入开展监管领域叉车专项整治工作，进一步规范全区叉车管理使用，消除事故隐患。

---

[10]《中华人民共和国特种设备安全法》 第二十八条规定：特种设备出租单位不得出租未取得许可生产的特种设备或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备，以及未按照安全技术规范的要求进行维护保养和未经检验或者检验不合格的特种设备。

[11] 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第一款规定：违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：（一）销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的；（二）销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。

（二）纳入重点监管，做好“三个必须”工作

区应急管理局、区市场监督管理局、乐平镇政府要将事故企业纳入执法重点，加强监管。对于此次事故暴露出的隐患，乐平镇政府要及时跟进事故调查组指出企业存在问题的整改情况，严格落实《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》文件精神，督促事故单位按要求开展“三个必须”工作，并做好工作情况的收集。